

Nr. 64 Kabinettsitzung vom 13. Dezember 1934, 16.15 Uhr¹

R 43 I/1471, Bl. 135–140 Original

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Grauert, Posse, Ohnesorge, Milch; v. Keudell; Keppler; Protokoll: MR Willuhn (P. 1, 4, 9, 10, 15), Wienstein (P. 2, 3, 5, 7, 8, 11–14, 16, 17), Killy (P. 6).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ÜBERNAHME VON GARANTIEN [ZUM AUSBAU DER ROHSTOFFWIRTSCHAFT].*
2. *ENTWURF EINES GESETZES GEGEN MISSBRAUCH DES WINTERHILFSWERKS.*
3. *ENTWURF EINES GESETZES GEGEN HEIMTÜCKISCHE ANGRIFFE AUF STAAT UND PARTEI UND ZUM SCHUTZ VON PARTEIUNIFORMEN.*
4. *ENTWURF EINES FORSTLICHEN RASSEGESETZES.*
5. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ENTPFLICHTUNG UND VERSETZUNG VON HOCHSCHULLEHRERN AUS ANLASS DES NEUAUFBAUS DES DEUTSCHEN HOCHSCHULWESENS.*
6. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINFUHRSTEUER DER GEMEINDE HELGOLAND.*
7. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN AUSGLEICH BÜRGERLICH-RECHTLICHER ANSPRÜCHE.*
8. *DIENST AM 24. DEZEMBER UND 31. DEZEMBER 1934.*
9. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUM SCHUTZE DES EINZELHANDELS.*
10. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER SPAR- UND GIROKASSEN, KOMMUNALE KREDITINSTITUTE UND GIROVERBÄNDE SOWIE GIROZENTRALEN.*
11. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER RECHTSANWALTSORDNUNG.*
12. *WEHRMACHTSFRAGEN.*

¹ Die Kabinettsitzung schloß sich unmittelbar an die vorausgehende Ministerbesprechung an, vermutlich in der Weise, daß lediglich der Teilnehmerkreis erweitert wurde.

13. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE KRAFTLOSERKLÄRUNG VON AKTIEN.
14. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN FREIWILLIGEN ARBEITSDIENST.
15. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES LICHTSPIELGESETZES.
16. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ÜBER EINIGE MASSNAHMEN AUF DEM GEBIETE DES KAPITALVERKEHRS.
17. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ANWENDUNG DEUTSCHEN RECHTS BEI DER EHESCHIEDUNG.

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ÜBERNAHME VON GARANTIEEN [ZUM AUSBAU DER ROHSTOFFWIRTSCHAFT].

Der mit der Geschäftsführung des Reichswirtschaftsministeriums und Preußischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit beauftragte *Reichsbankpräsident Dr. Schacht* trug die Vorlage und die Nachtragsvorlage vom 8. d. Mts. – Rk. 10917 – vor².

Das Reichskabinett stimmte der Vorlage und der Nachtragsvorlage zu³.

2. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN MISSBRAUCH DES WINTERHILFSWERKS.

Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung abgesetzt⁴.

² KabVorl. des RWiM vom 1./8. 12. 34: R 43 I/1471, Bl. 141–146; R 43 II/238, Bl. 128–137; R 2/16103, Bl. 18–23; MA, RW 19/2338, Bl. 5–8. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 51, zur Nachtragsvorlage dort Anm. 8.

³ Gesetz vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1253). Das Gesetz bildete in den folgenden Jahren die Hauptgrundlage für den Ausbau der Rohstoffwirtschaft mittels Reichsgarantien. In einem Rechenschaftsbericht des „Sonderbeauftragten für die Herstellung von Ersatzrohstoffen“ Keppler (zu dessen Bestellung: Dok. Nr. 51 Anm. 1) anlässlich seiner Eingliederung in den Vierjahresplan vom 2. 10. 36 hieß es: „Daraufhin [d. h. nach dem 13. 12. 34] schloß ich mit einem Bankenkonsortium eine Vereinbarung ab, wonach mir 145 Millionen Mark als Darlehn für Rohstoffausbau zur Verfügung standen. Weiterhin stellte mir der Herr Reichsfinanzminister einen Fonds von 4 Millionen Mark für kleinere Zuschüsse und kleinere Aufgaben zur Verfügung. Der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenhilfe gestattete mir die Zusage von Notstandsförderungsbeiträgen für devisensparende Arbeit; hiervon wurde vorzugsweise für bergbauliche Aufschlüsse Gebrauch gemacht. Die Durchführung der Finanzierungen ist stets im besten Einvernehmen mit dem Herrn Reichsfinanzminister erfolgt.“ Die bis zur Einrichtung des Vierjahresplans aufgebrauchten Kapitalinvestitionen bezifferte Keppler auf 1,3 Mrd. RM, die Devisenersparnis nach vollem Anlaufen der Werke auf 500 Mio RM jährlich; R 2/16103, Bl. 68–87. Speziell zum Rohstoff-Konsortialkredit: KÖPPER S. 167–169. Detaillierte Jahresübersichten 1932–42 über Forderungen des Reichs aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Garantieermächtigungen in: R 2101/B 9935 und 9968 (Handakte). Vgl. auch R 2/17866. Für die dt. Tagespresse bestand ein generelles Verbot, Meldungen aus Fachzeitschriften zum Entwicklungsstand der Ersatzstoffindustrie, über den Bau neuer Hydrieranlagen und sogar über Versuchsfahrten mit synthetischen Treibstoffen zu übernehmen; im einzelnen s. TOEPSER-ZIEGERT 1934, S. 496, 581; 1935/I S. 382, 396, 437; 1935/II S. 559.

⁴ Die KabVorl. des RJuM vom 3. 12. 34 hatte aus der Erfahrung, daß „in einer Reihe von Fällen Schädlinge dieses einzigartige Liebeswerk des deutschen Volkes mißbraucht“ hätten, und in dem Vorsatz, „Schädlinge am Winterhilfswerk rücksichtslos auszumerzen“ (Begründung), Gefängnisstrafe für solche Hilfsbedürftige vorgesehen, die Zuwendungen des WHW etwa in Alkohol oder Zigaretten umsetzten. Der Entwurf wurde am 10. 12. 34 vom RJuM im Einvernehmen mit RIM und RMVP ohne Begründung zurückgezogen; maßgeblich dürfte die Überlegung gewesen sein, daß das Gesetz nur den ohnehin umlaufenden Gerüchten über einen Mißbrauch des WHW in größerem Stil Vorschub geleistet und daher propagandistisch abträglich gewirkt hätte. Aktenmaterial in: R 43 II/564, Bl. 40–45; R 3901/9089, Bl. 173 ff. Zu Aufbau und Aktivitäten des WHW allgemein s. HANSEN S. 25–30, 36 ff., 44–48; SACHSSE/TENNSTEDT S. 120–128; VORLÄNDERS. 44–62.

3. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN HEIMTÜCKISCHE ANGRIFFE AUF STAAT UND PARTEI UND ZUM SCHUTZ VON PARTEIUNIFORMEN.

Der *Reichs- und Preußische Justizminister* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 10524 – vor⁵.

Der *Reichsarbeitsminister* bat, den NS-Frontkämpferbund (Stahlhelm) in der Begründung zu erwähnen⁶.

Der *Reichswehrminister* sprach sich dagegen aus. Wenn der Stahlhelm in der Begründung genannt werde, würden auch die Veteranenvereine den Wunsch äußern, in der Begründung erwähnt zu werden.

Der *Preußische Ministerpräsident* äußerte sich in demselben Sinne.

Der *Reichsarbeitsminister* erwiderte, daß der Stahlhelm als einziger Frontkämpferbund vom November 1918 an bis jetzt durchgehalten habe und als einziger berechtigt sei, Uniform zu tragen. Mit Veteranenvereinigungen könne der Stahlhelm nicht verglichen werden.

Der *Führer und Reichskanzler* sprach sich gleichfalls gegen eine Erwähnung des NS-Frontkämpferbundes in der Begründung aus.

Das *Kabine*t beschloß demgemäß und stimmte im übrigen dem Gesetz in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu.⁷

4. ENTWURF EINES FORSTLICHEN RASSEGESETZES.

Generalforstmeister v. Keudell trug die Vorlage und die Nachtragsvorlage vom 5. d. Mts. – Rk. 10953 – vor⁸.

⁵ KabVorl. des RJuM vom 24. 11. 34 für die Kabinettsitzung am 4. 12. 34 (Dok. Nr. 53 P. II 19): R 43 II/1264a, Bl. 125–129. Revidierte NeuVorlage mit hs. Korrekturen und Zusätzen der Rkei: R 43 I/1471, Bl. 147–149; Umdruck: R 43 II/1264a, Bl. 130–133. Das Gesetz sollte die seinerzeit in großer Eile erlassene VO des RPräs. zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung vom 21. 3. 33 (RGBL I S. 135; s. ARH I/1, Nr. 70 Anm. 4; zum Inhalt auch GRUCHMANN, Justiz, S. 825) ablösen. § 1 bedrohte denjenigen, der „vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, das Wohl des Reichs oder das Ansehen der Reichsregierung oder das der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei oder ihrer Gliederungen schwer zu schädigen“, mit Gefängnis bis zu zwei Jahren, bei öffentl. Behauptung nicht unter drei Monaten. Diese Bestimmung entsprach § 3 der VO vom 21. 3. 33. Neu war, daß eine Strafverfolgung nur mit Zustimmung des StdF eintrat, sofern die Tat ausschließlich das Ansehen der NSDAP oder ihrer Gliederungen berührte. Gegenüber der Erstvorlage des Gesetzes bot die endgültige KabVorl. nun auch eine Handhabe zur Verfolgung aller dem Regime abträglicher Äußerungen „nicht tatsächlicher Art“. § 2 (neu) lautete:

„(1) Wer öffentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates oder der NSDAP, über ihre Anordnungen oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen macht, die geeignet sind, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben, wird mit Gefängnis bestraft.

(2) Den öffentlichen Äußerungen stehen nichtöffentliche böswillige Äußerungen gleich, wenn der Täter damit rechnet oder damit rechnen muß, daß die Äußerung in die Öffentlichkeit dringen werde. [...]“

Den Kreis der „leitenden Persönlichkeiten“ definierte in der Folge die 2. DVO vom 22. 2. 35 (RGBL I S. 276) bis herab zu Reichs- und Gauleitern; s. R 43 II/1264a, Bl. 139–144. – Die übrigen Bestimmungen des Gesetzes betrafen, vornehmlich auf Verlangen des Reichsschatzmeisters, den Mißbrauch von Parteiuniformen und -abzeichen sowie das Recht zu ihrer Herstellung; nähere Vorschriften hierzu traf die 3. DVO vom 16. 3. 35 (RGBL I S. 387). – Zum HeimtückeG allgemein vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 495 f., 832 f.; aus jurist. Sicht: WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 137–141.

⁶ Die Begründung führte als geschützte Vereinigungen im Sinne des Entwurfs nur die Gliederungen und angeschlossenen Verbände der NSDAP auf; Abdruck: DJ 1935, S. 421. Seldte war Bundesführer des „Stahlhelm“.

⁷ Gesetz vom 20. 12. 34 (RGBL I S. 1269). Am selben Tag vollzog Hitler auch die VO der RReg. über die Zuständigkeit der Sondergerichte (RGBL. 1935 I S. 4), welche für alle Heimtückesachen in erster Instanz die Sondergerichte für zuständig erklärte; s. R 43 II/1264 a, Bl. 139–144. Durch AV vom 28. 12. 34 (DJ 1935, S. 7) ordnete der RJuM generell die Aufnahme von Heimtückesachen in die Berichtspflicht der Staatsanwaltschaften über schwebende Strafverfahren von allgemeiner politischer Bedeutung an. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nrr. 30342, 30355.

⁸ KabVorl. des RForstMstr. vom 1. 12. 34 und (redaktioneller) Nachtrag vom 5.12.: R 43 I/ 1471, Bl. 150–154; R 43 II/215, Bl. 88–93. Das Gesetz bezweckte nach der Präambel die „Sicherung der Erhaltung und Nachzucht hochwertigen Erbgutes des deutschen Waldes sowie [die] Ausmerzungen rassistisch minderwertiger Bestände und Einzelstämme“. Aus der Begründung: Die Schäden der „forstlichen Rassenverseuchung“ seien infolge der noch Ende des 19. Jh. herrschenden „völligen Unkenntnis der Bedeutung der Rassenfrage auch auf dem Gebiete der Forstpflanzenzucht“ besonders deutlich bei der Kiefer in Erscheinung getreten; bei anderen Holzarten müßten für „die Anerkennung der wertvollen und die Aberkennung der minderwertigen forstlichen Rasse-

Das Reichskabinett stimmte der Vorlage und der Nachtragsvorlage zu⁹.

5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ENTPFLICHTUNG UND VERSETZUNG VON HOCHSCHULLEHRERN AUS ANLASS DES NEUAUFBAUS DES DEUTSCHEN HOCHSCHULWESENS.

Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung trug den Inhalt des anliegenden Entwurfs vor¹⁰. Er betonte, daß der Reichs- und Preußische Minister des Innern dem Entwurf zugestimmt habe, weil noch nicht mit Sicherheit abzusehen sei, wann das neue Beamtenrecht vom Reichskabinett verabschiedet werden könne¹¹, andererseits jedoch eine Sonderregelung für die Hochschullehrer dringend geboten sei.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹².

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINFUHRSTEUER DER GEMEINDE HELGOLAND.

Der Reichsminister der Finanzen begründete die Vorlage¹³, der das Reichskabinett zustimmte¹⁴.

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN AUSGLEICH BÜRGERLICH-RECHTLICHER ANSPRÜCHE.

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 10881 – vor¹⁵.

träger“ erst noch genaue Erhebungen durchgeführt werden. Das Gesetz ermächtigte deshalb in § 2 den RForstMstr., allgemein „vorzuschreiben, daß von dem durch ihn zu bestimmenden Zeitpunkt ab zur Nachzucht bestimmter Holzarten nur anerkanntes Saatgut verwandt werden darf; er trifft die hierfür erforderlichen Maßnahmen und Einrichtungen“. Zuwiderhandlungen waren nach § 5 mit Geldstrafe bis zu 10 000 RM oder mit Gefängnis belegt.

⁹ Verkündet als *Forstliches Artgesetz* vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1236). Zwei DVO vom 19. 3. 35 (RGBl. I S. 469) und 20. 10. 36 (RGBl. I S. 906) reglementierten die Verwendung von Kiefern- und Lärchenzapfen aus anerkanntem Saatgut. Die 3. DVO vom 22. 11. 38 (RGBl. I S. 1697) traf nähere Bestimmungen über die Beauftragten und die Organe für das forstliche ArtG. Zum Inhalt dieser Verordnungen s. R 3001/10184, Bl. 9–16.

¹⁰ Undat. KabVorl. des RErzM: R 43 I/1471, Bl. 155–157; R 43 II/936, S. 555–559. Die Vorlage wurde in dieser Form wohl erst unmittelbar vor oder während der Sitzung verteilt und vereinigte, ohne weitere materielle Änderungen, die beiden KabVorl. a) eines „Gesetzes über die Entpflichtung der dt. Hochschullehrer“ und b) eines „Gesetzes über die Versetzung von Hochschullehrern und ihre Entbindung von den amtlichen Verpflichtungen aus Anlaß des Neuaufbaus des dt. Hochschulwesens“, die der RErzM am 6. 12. 34 eingebracht hatte; s. Dok. Nr. 56.

¹¹ Der Entwurf eines neuen Dt. BeamtenG war seit Mitte 1934 im RIM in Vorbereitung, konnte jedoch erst im Jan. 1937 verabschiedet werden; Näheres s. Dok. Nr. 172.

¹² Der Wortlaut des Gesetzes wurde durch DNB Nr. 2607/34 bereits am 14. 12. 34 veröffentlicht und erläutert (Abdruck: R 43 II/936, S. 561–563), das Gesetz selbst durch Hitler jedoch erst am 21. 1. 35 vollzogen (RGBl. I S. 23). Ein ergänzender RdErl. des RErzM vom 15. 5. 35 verfügte, daß den unter Berufung auf den organisatorischen Neuaufbau des Hochschulwesens entpflichteten Professoren eine weitere Lehrtätigkeit nur dann gestattet werden könne, wenn „der Antragsteller die Gewähr dafür bietet, daß er sich in die im jungen Geiste sich erneuernde Universität hineinfügt und daß seine politische Haltung die nationalsozialistische Erziehungsarbeit an der akademischen Jugend nicht gefährdet“; R 21/10814. Zu den nicht unbegründeten kirchlichen Befürchtungen bezüglich einer Anwendung des Gesetzes auch gegen Theologische Fakultäten und Konkordatslehrstühle vgl. ALBRECHT, Notenwechsel I, Nrr. 46 Ziff. IV, 56. – Am 13. 12. 34 hatte der RErzM auch eine neue Reichs-Habilitationsordnung erlassen, der zufolge die Habilitation nicht mehr gleichbedeutend mit der Erteilung der Lehrbefugnis war, sondern lediglich zur Voraussetzung für die Verleihung der „Dozentur“ degradiert wurde, an welche die Lehrbefugnis künftig geknüpft war; die freie Privatdozentur wurde damit beseitigt. R 43 II/938, Bl. 2–4.

¹³ Revidierte KabVorl. des RFM vom 7. 12. 34: R 43 I/1471, Bl. 158 f.; R 43 II/797, Bl. 57–59; R 43 II/131, Bl. 7–12. „Entsprechend den Anregungen in der Kabinettsitzung am 4. Dezember 1934“ (Dok. Nr. 53 P. II 9) gestattete die Neufassung des Gesetzes der Gemeinde Helgoland nun, „in gleicher Weise wie vor dem Inkrafttreten der Weimarer Verfassung die Einfuhr alkoholhaltiger Getränke und unverarbeiteten Branntweins sowie darüber hinaus die Einfuhr von Tabakerzeugnissen zu besteuern“ (Begleitschreiben).

¹⁴ Gesetz vom 20. 12. 34 (RGBl. I S. 1257).

¹⁵ KabVorl. des RIM vom 7. 12. 34: R 43 I/1471, Bl. 160 f.; R 43 II/712, Bl. 82–84. Eine Begründung, deren Veröffentlichung jedoch unterbleiben sollte, war am 11. 12. nachgereicht worden; R 43 II/712, Bl. 85–89; R 2/25045, Bl. 41–44. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 42.

Der *Stellvertreter des Führers* betonte, daß es von wesentlicher Bedeutung sei, wer über die in dem Gesetz erwähnten Ansprüche zu entscheiden habe. Ein Beamter werde hierzu nach seiner Auffassung schwerlich in der Lage sein. Vielleicht könne ein Senat gebildet werden, dem auch Vertreter der NSDAP angehörten.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* erwiderte, er habe allerdings daran gedacht, die Entscheidung einem Referenten zu übertragen, welcher der NSDAP angehöre. Er sei jedoch bereit, über diese Frage sich nochmals mit dem Stellvertreter des Führers in Verbindung zu setzen. Ein Kollegium sei für die Entscheidung nicht geeignet.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁶.

8. DIENST AM 24. DEZEMBER UND 31. DEZEMBER 1934.

Das *Reichskabinett* stimmte dem aus der Anlage ersichtlichen Anträge des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern über die Gestaltung des Dienstes am 24. und 31. Dezember d. Js. zu¹⁷. An diesen beiden Tagen soll demgemäß der Dienst nach den Vorschriften für den Sonntagsdienst geregelt werden.

9. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUM SCHUTZE DES EINZEL-HANDELS.

Der mit der Geschäftsführung des Reichswirtschaftsministeriums und Preußischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit beauftragte *Reichsbankpräsident Dr. Schacht* trug die Vorlage vor¹⁸.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu¹⁹.

¹⁶ Gesetz vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1235). Abdruck und Kommentar bei PFUNDTNER/NEUBERT I b, Nr. 22 S. 1–10. Der VB vom 14. 12. 34 enthielt folgende, die Motivierung wie den politisch eng begrenzten Anwendungsbereich des Gesetzes gut umschreibende halbamtl. Verlautbarung: „Der nationalsozialistische Staat fordert von dem einzelnen Volksgenossen ein hohes Maß von Opferbereitschaft zum Besten des Ganzen. Ein leuchtendes Beispiel dieser Opferwilligkeit sind die zahllosen Opfer an Blut und Vermögen, die im Kampf um die nationalsozialistische Erhebung von den alten Kämpfern der NSDAP gebracht worden sind. Deshalb muß jeder einzelne gewisse Nachteile, die ihm durch politische Vorgänge dieser Erhebung erwachsen sind, im Interesse der Gesamtheit grundsätzlich selbst auf sich nehmen. Lediglich für außergewöhnliche Schäden, deren Tragung ihm nach gesundem Volksempfinden billigerweise nicht zuzumuten ist, kann der Volksgenosse einen gewissen Ausgleich beanspruchen. Dieser Ausgleich kann ihm nach dem Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. 12. 34 unter bestimmten Voraussetzungen und in einem besonders vorgesehenen Verfahren zu Lasten der Allgemeinheit gewährt werden. Doch ist die Anwendung des Gesetzes ausdrücklich auf Vorgänge beschränkt, die sich bis zum 2. 8. 1934 ereignet haben.“ – Die Durchführung des Gesetzes, das bei vielen Geschädigten der NS-Machtergreifung Hoffnungen auf Wiedergutmachung weckte, an deren Erfüllung jedenfalls beim alten politischen Gegner aber niemals gedacht war, warf zahlreiche Schwierigkeiten auf; hierzu s. Dok. Nrr. 68, 120, 131, 150 und 221.

¹⁷ KabVorl. des RIM vom 7. 12. 34: R 43 I/1471, Bl. 162. Beantragt wurde Dienstbefreiung für den öffentl. Dienst an Heiligabend und Silvester, die 1934 auf einen Montag fielen, unter Berufung auf eine bereits 1933 getroffene, den Karsamstag betreffende analoge Entscheidung.

¹⁸ KabVorl. des RWiM vom 8. 12. 34: R 43 I/1471, Bl. 163–168; R 43 II/370, Bl. 152–158. Der Entwurf verlängerte die im *Gesetz zum Schutze des Einzelhandels* vom 12. 5. 33 (RGBl. I S. 262; hierzu ARH I/1, Nr. 119 P. 4) enthaltene Sperrfrist für die Errichtung neuer Einzelhandelsverkaufsstellen über den 1. 1. 35 hinaus und begründete dies u.a. wie folgt: „Einmal macht es die in den verschiedensten Teilen des Einzelhandels bestehende Übersetzung auch weiterhin nötig, die Errichtung neuer Verkaufsstellen einzuschränken. Ferner dient die Errichtungssperre als notwendige gesetzliche Grundlage für die Prüfung der Sachkunde und persönlichen Zuverlässigkeit bei der Errichtung neuer Verkaufsstellen und damit zugleich als Überleitung zu einem künftigen allgemeinen Einzelhandelsgesetz.“ Dem mittelständischen Einzelhandel werde durch dieses Gesetz „nicht nur ein Schutz gegen die Konkurrenz unerfahrener und unzuverlässiger Personen gegeben, sondern auch der Weg gewiesen, durch Steigerung seiner Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft zur Besserung seiner Lage beizutragen. Die Forderung der Sachkunde und persönlichen Zuverlässigkeit ist die unbedingte Voraussetzung für eine Gesundung im deutschen Einzelhandel. Ihr würde jedoch die gesetzliche Grundlage entzogen, wenn jetzt das grundsätzliche Verbot der Errichtung neuer Verkaufsstellen aufgegeben würde.“

¹⁹ Das Gesetz wurde am 13. 12. 34 ausgefertigt (RGBl. I S. 1241). Ein weiteres ÄndG vom 9. 5. 35 (RGBl. I S. 589) brachte den bereits durch Gesetz vom 15. 7. 34 (RGBl. I S. 493; s. ARH I/2, Nr. 193 P. 16) eingeleiteten Abbau der schank- und speisewirtschaftlichen Betriebe (Erfrischungsräume) in Warenhäusern, Einheits- und Serienpreisgeschäften, Verkaufsstellen von Konsumvereinen etc.

10. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER SPAR- UND GIROKASSEN, KOMMUNALE KREDITINSTITUTE UND GIROVERBÄNDE SOWIE GIROZENTRALEN.

Der mit der Geschäftsführung des Reichswirtschaftsministeriums und Preußischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit beauftragte *Reichsbankpräsident Dr. Schacht* trug die Vorlage vor²⁰. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu²¹.

11. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER RECHTSANWALTSORDNUNG.

Der Reichs- und Preußische Justizminister trug den Inhalt des Entwurfs Rk. 10914 vor²². Der Reichs- und Preußische Innenminister²³ stellte den Antrag, im § 6 unter den fakultativen Versagungsgründen für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft nicht eine Altersgrenze von 50, sondern von 55 Jahren festzusetzen. Der Reichs- und Preußische Justizminister erklärte sich damit einverstanden²⁴. Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²⁵.

zum Abschluß, indem es ihre Schließung zum 1. 11. 35 mit allgemeiner Wirkung anordnete; Ausnahmen konnte allein der RWiM zulassen. Hierzu R 43 II/370, Bl. 159–162. Allgemein S. SALDERN S. 59–62.

²⁰ KabVorl. des RWiM vom 8./10. 12. 34: R 43 I/1471, Bl. 169–171; R 43 II/240, Bl. 66–72; R 3001/10777, Bl. 18–24. Das Gesetz verlängerte die den Landesregierungen durch NotVO vom 6. 10. 31 (RGBl. I S. 537, 554) verliehene und zuletzt durch das gleichnamige Gesetz vom 18. 12. 33 (RGBl. I S. 1080; vgl. ARH I/2, Nr. 274 P. 12) wiederholt verlängerte Ermächtigung, die zur Sanierung der Spar- und Girokassen, der kommunalen Kreditinstitute und Giroverbände sowie der Girozentralen für notwendig erachteten Maßnahmen zu treffen, insbes. bestehende Satzungen zu ändern oder neue Satzungen einzuführen, noch einmal bis zum 31. 12. 35. Die Begründung argumentierte: „Die Absicht, die Reorganisationen bis zum 31. Dezember 1934 zu beenden, hat nicht verwirklicht werden können, und zwar ohne daß hierfür die Landesregierungen verantwortlich gemacht werden könnten. Hauptsächlich lag der Grund vielmehr darin, daß bei den Sparkassen und ihrer Organisation die Entscheidung über Reorganisationsmaßnahmen einer besonders sorgfältigen und eingehenden Prüfung oft schwieriger lokaler Verhältnisse bedarf; jedwede Vertrauensstörung, die in der Folge des Eingreifens entstehen könnte, muß gerade bei den Sparkassen unbedingt vermieden werden. Dazu kommt, daß in vielen Fällen erst die Bilanzen des Jahres 1934 ein klares Bild darüber ergeben werden, ob und welche Maßnahmen im Einzelfalle erforderlich sind. Eine Reihe von Entscheidungen werden zudem erst jetzt nach erfolgter Verabschiedung des Reichsgesetzes über das Kreditwesen (vom 5. 12. 34; s. Dok. Nr. 53 P. II 18] in Angriff genommen werden können; für ihre Erledigung wird es einer geraumen Zeit bedürfen, die aber mit einem weiteren Jahre ausreichend bemessen sein dürfte.“

²¹ Gesetz vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1242). Entgegen den Erwartungen mußte die Ermächtigung noch mehrmals verlängert werden: Durch Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1456) bis Ende 1936, durch Gesetz vom 22. 12. 36 (RGBl. I S. 1126) bis Ende 1937, schließlich durch Gesetz vom 9. 12. 37 (RGBl. I S. 1339) bis Ende 1939; s. R 43 II/240, Bl. 73–79; R 43 II/241C, Bl. 9–21; R 3001/10777, Bl. 50–54, 74–81.

²² KabVorl. des RJuM vom 8. 12. 34: R 43 I/1471, Bl. 172–175; R 43 II/1534, Bl. 83–92 (mit Protokollauszug); R 22/251, Bl. 102–110 (Hauptüberlieferung). Der Entwurf brachte einige Änderungen und Ergänzungen der Vorschriften über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wie die Rücknahme der Zulassung: „Die neuen Vorschriften verfolgen das Ziel, Anwärter, deren Aufnahme in die Anwaltschaft nach ihrer Persönlichkeit oder ihren Verhältnissen im Interesse der Rechtspflege nicht erwünscht ist, wirksamer von ihr fernzuhalten, als es nach den bisher geltenden Vorschriften möglich war. Weiter sucht der Entwurf einem ungesunden Zusammenfluß von Rechtsanwälten in Großstädten und ähnlichen Zentren entgegenzuwirken“ (Begründung). Wesentliche Änderungen: a) Die Zulassung war nach folgender Generalklausel auch zwingend zu versagen, „4. wenn die Persönlichkeit des Antragstellers nach seinem bisherigen Verhalten keine Gewähr für zuverlässige Berufsausübung und gewissenhafte Erfüllung der anwaltlichen Standespflichten bietet“; b) fakultative Versagung der Zulassung für Personen über 50 Jahre; betroffen davon waren insbesondere aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Beamte, s.u. Anm. 24; c) Möglichkeit der Zulassungssperre in Großstädten für nicht bezirkseingesessene Anwärter als Notmaßnahme. Der bereits im *Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft* vom 7. 4. 33 (RGBl. I S. 188; s. ARH I/1, Nr. 93 P. 8) verhängte Ausschluß von Juden und solchen Anwälten, die sich kommunistisch betätigt hatten, wurde durch dieses ÄndG nicht berührt.

²³ Im Protokoll fälschlich: „Justizminister“.

²⁴ Der RIM hatte in seiner Stellungnahme zum GesEntw. vom 19. 11. 34 (R 22/251, Bl. 70–72) aus beamtenrechtlichen Gründen eine Altersgrenze von 60 Jahren gefordert, RFM und PrFM traten ihm hierin bei. Die Altersgrenze von 55 Jahren stellte also einen Kompromiß dar zwischen der Absicht des RJuM, ältere Bewerber, die „häufig nicht mehr in der Lage [seien], sich in der wünschenswerten Weise auf den Anwaltsberuf innerlich umzustellen“ (Begründung), von der Anwaltschaft fernzuhalten, und der Entschlossenheit des RIM, eine in seinen Augen unangemessene Beschneidung der Rechte von Pensionären mit juristischer Vorbildung zu vereiteln.

²⁵ Gesetz vom 20. 12. 34 (RGBl. I S. 1258).

12. WEHRMACHTSFRAGEN.

Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung der Kabinettsitzung abgesetzt²⁶.

13. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE KRAFTLOSERKLÄRUNG VON AKTIEN.

Der *Reichs- und Preußische Justizminister* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 10950 – vor²⁷.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²⁸.

14. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN FREIWILLIGEN ARBEITSDIENST.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 10974 – vor²⁹.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu³⁰.

15. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES LICHTSPIELGESETZES.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 10951 – vor³¹.

²⁶ Geplant war die Beschlußfassung über das *SchutzbereichG*. Zu dessen Beratung in der Ministerbesprechung vom 24.1. 35 und den Gründen der Verzögerung s. Dok. Nr. 84 P. 2.

²⁷ KabVorl. des RJuM vom 8. 12. 34: R 43 I/1471, Bl. 176; R 43 II/360, Bl. 163–166; R 3001/10228, Bl. 90–95. Das Gesetz bezweckte nach der Präambel „eine Befreiung des Verkehrs von unrichtig gewordenen Aktienurkunden“ und wollte damit „schon vor der allgemeinen Reform des Aktienrechts eine Bereinigung aktienrechtlicher Verhältnisse an[zu]bahnen“. Hierzu die amtliche Erläuterung: „Gedacht ist z. B. an den Fall der Firmenänderung; es führt zu Unzuträglichkeiten, wenn von einer Aktiengesellschaft, die längst eine andere Firma angenommen hat, Aktien unter der alten, vielleicht inzwischen von einer anderen Gesellschaft in Anspruch genommenen Firma umlaufen. Für solche und ähnliche Fälle schafft das Gesetz Abhilfe. Die Inhaber solcher unrichtig gewordenen Aktien sollen künftig unter der Androhung der Kraftloserklärung der Aktien zur Einreichung zwecks Berichtigung oder Umtausch aufgefordert werden können.“ Nicht gedacht war an eine automatische Neustückelung, also etwa an den Zwangsumtausch von Aktien über einen Nennwert von 20 RM in solche über 100 RM, wie sie in Wirtschaftskreisen mit Blick auf die Vereinheitlichung des Aktienmarktes verschiedentlich gefordert wurde. Die Kraftloserklärung war in jedem Fall an die Genehmigung des Registergerichts gebunden. – Hinweise zur Vorbereitung des GesEntw. durch das RJuM seit Mitte Okt. 1934 im Benehmen mit RWiM und StdF in: R 3001/10228, Bl. 34 f., 112 ff.

²⁸ Gesetz und DVO, beide vom 20. 12. 34 (RGBl. I S. 1254). Amtl. Erläuterung durch den Referenten AGR Herbig in: DJ 1935, S. 112–116.

²⁹ KabVorl. des RIM vom 10. 12. 34: R43 I/1471, Bl. 177–179. Den materiellen Kern der Vorlage bildete § 1:
„(1) Die Angehörigen des Freiwilligen Arbeitsdienstes unterliegen einer öffentlich-rechtlichen Dienststrafgewalt nach Maßgabe der Vorschriften, die der Reichsminister des Innern auf Vorschlag des Reichskommissars für den Freiwilligen Arbeitsdienst erläßt.
(2) Außer den sonst üblichen Dienststrafen können auch Haft oder Arrest verhängt werden.“

Die Begründung führte aus: „Der Freiwillige Arbeitsdienst, dem heute beinahe ¼ Million junger Männer laufend angehört, verlangt von der Gefolgschaft unbedingten Gehorsam vor den Führern, von den Führern streng gerechtes Handeln gegenüber der Gefolgschaft und von allen Angehörigen des Arbeitsdienstes tadelfreien Lebenswandel, treue Kameradschaft und tätige Einordnung in die Volksgemeinschaft. – Der Eintritt in den Arbeitsdienst ist freiwillig. Wer sich aber einmal verpflichtet, eine bestimmte Zeit Volk und Staat mit dem Spaten zu dienen, muß sich in die Ordnung des Freiwilligen Arbeitsdienstes voll einpassen und darf auch nicht den Dienst unbefugt vorzeitig verlassen.“ Das Gesetz sollte demnach vor allem das relativ häufige, aber strafrechtlich nicht faßbare Entlaufen aus dem FAD unterbinden und insofern dem „feierlichen Gelöbnis“ Nachdruck verleihen, welches der RKom. für den FAD, Hierl, seit Anfang 1934 allen Arbeitsmännern abverlangte. Es kennzeichnete sich so als wichtige Etappe im Übergang vom freiwilligen zum Pflichtarbeitsdienst. Vgl. G. SACK, Die Entwicklung des freiw. Arbeitsdienstes in der nat. Revolution, Jur. Diss. Leipzig 1934, S. 34–38.

³⁰ Gesetz vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1235). Die „Dienststrafordnung für die Angehörigen des Freiwilligen Arbeitsdienstes“ erging bereits am 8. 1. 35 (VOBIAD 1935, S. 5). Sie wurde nach Einführung der Arbeitsdienstpflcht mehrfach revidiert, zuerst durch die Dienststrafordnung vom 25. 2. 36 mit Dienststrafverfahrens- sowie -Vollzugsordnung vom 1. 3. 36 (VOBIRAD 1936, S. 107). Mit der seit Dezember 1937 erhobenen Forderung nach einer eigenen Sonderstrafgerichtsbarkeit für den RAD drang Hierl aber nicht durch.

³¹ KabVorl. des RMVP vom 10. 12. 34: R 43 I/1471, Bl. 180–182; R 43 II/388, Bl. 131–133. Der Entwurf verschärfte das *LichtspielG* vom 16. 2. 34 (RGBl. I S. 95; s. ARH I/2, Nr. 302 P. 6) in folgender, durch die Begründung erläuteter Weise: „Die Einschaltung des Reichsfilmdramaturgen als Vorprüfer von Spielfilmen in das Lichtspielgesetz vom 16. Februar 1934 war von der Regierung als

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu³².

16. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ÜBER EINIGE MASSNAHMEN AUF DEM GEBIETE DES KAPITALVERKEHRS.

Der Reichs- und Preußische Justizminister trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 11016 – vor³³.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu³⁴.

17. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ANWENDUNG DEUTSCHEN RECHTS BEI DER EHESCHIEDUNG.

Der Reichs- und Preußische Justizminister trug den Inhalt des anliegenden Entwurfs vor³⁵.

Hilfe und Unterstützung für die deutsche Filmindustrie vorgesehen, um rechtzeitig zu verhindern, daß Stoffe verfilmt wurden, die mit dem Geist der Zeit und dem Sinn des Gesetzes nicht in Einklang standen. Gleichzeitig sollte damit der künstlerische Geschmackswert der Filmherzeugung erhöht werden. Die deutsche Filmindustrie hat es jedoch nicht verstanden, von dieser Hilfe so Gebrauch zu machen, daß die von dem Reichsfilmdramaturgen zur Verbesserung der Filmgestaltung aufgewandte Mühe sich verlohnte. Es hat sich insbesondere herausgestellt, daß von dem Reichsfilmdramaturgen bei der Vorprüfung erhobene Einwendungen und von ihm gemachte Vorschläge bei der Herstellung im Atelier entweder gar nicht oder so wenig beachtet worden sind, daß noch immer Filme hergestellt und der Prüfstelle vorgelegt wurden, die einen derartigen geschmacklichen Tiefstand aufwiesen, daß zu den härtesten Mitteln der Abwehr, zu ihrem Verbot, gegriffen werden mußte. – In Zukunft soll daher von der obligatorischen Mitwirkung des Reichsfilmdramaturgen abgesehen und seine Tätigkeit auf Fälle beschränkt werden, in denen die Industrie seine Mitwirkung erbittet. Dieser Bitte wird künftig nur dann entsprochen werden, wenn der Reichsfilmdramaturg auf Grund des ihm vorgelegten Entwurfs oder Drehbuchs die Überzeugung erlangt, daß der Film, dessen Herstellung beabsichtigt ist, einer solchen amtlichen Förderung würdig ist.“

³² Gesetz vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1236). Durch ein 2. ÄndG vom 28. 6. 35 (RGBl. I S. 811) erhielt der RMVP dann auch das Recht, einen Film „aus dringenden Gründen des öffentlichen Wohls“ zu verbieten, selbst wenn er von der Filmprüfstelle und der Filmoberprüfstelle bereits genehmigt war. Aktenmaterial hierzu in: R 43 II/388, Bl. 148–150, 161 f.; s. auch W. BECKER, Film und Herrschaft, S. 47 ff.

³³ KabVorl. des RJuM vom 12. 12. 34: R 43 I/1471, Bl. 183–188 (ohne Begründung); R 43 II/ 239, Bl. 91–101. Zum Inhalt s. Dok. Nrr. 61 und 62.

³⁴ Gesetz vom 20. 12. 34 (RGBl. I S. 1255). Die §§ 12–13 der KabVorl. waren fortgefallen. An die Gesetzesbegründung angelehnter Kommentar: DJ 1934, S. 1604–1606; Pressereaktionen gesammelt in: R 2501/3295. Eine ErgVO vom 21. 2. 35 (RGBl. I S. 214) regelte die Fälligkeit und Tilgung der Aufwertungsschulden der Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu und zu den Verhandlungen mit der Versicherungswirtschaft über die Durchführung des Gesetzes s. R 22/320, Bl. 126 ff. – Durch das Dritte Gesetz über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1467) wurde die Kündigungssperre und die gesetzliche Stundung über den 31. 12. 35 bzw. 30. 6. 36 hinaus um weitere drei Jahre verlängert; s. Dok. Nr. 272.

³⁵ KabVorl. des RJuM: R 43 I/1471, Bl. 189; R 43 II/1522, Bl. 47 f. (mit Protokollauszug). Das Gesetz sollte bei nationalitätsverschiedenen Ehen, in denen das Heimatrecht des Mannes eine Auflösung der Ehe dem Bande nach nicht zuließ, der Ehefrau, soweit sie die dt. Staatsangehörigkeit besaß (d.h. sie nach der Eheschließung erworben oder zurückerworben hatte), die Ehescheidung in Dtl. nach dt. Gesetz ermöglichen. Betroffen waren Ehen mit Angehörigen solcher Staaten, die eine Scheidung entweder überhaupt nicht (Italien) oder jedenfalls für Katholiken nicht kannten (Österreich, Polen, mittel- und südamerikanische Staaten). Voraussetzung für das Gesetzesvorhaben war die Kündigung des Haager Ehescheidungsabkommens, welches die Vertragsstaaten an die Beachtung des Heimatrechts des Ehemanns band, durch Dtl. zum 1. 6. 34 (RGBl. II S. 26). Zur „völkischen“ Intention vgl. nach Veröffentlichung des Gesetzes den Aufsatz des RJuM-Referenten MR Ernst Brandis, in: DJ 1935, S. 370f.: „Damit wird zahlreichen vormals deutschen Frauen, die mit einem Ausländer in einer unglücklichen Ehe leben, die Möglichkeit eröffnet, diese Fesseln von sich zu werfen und eine neue Ehe mit einem Deutschen in der Heimat einzugehen; aber auch solche Frauen deutschen Blutes, die früher nicht Reichsdeutsche waren (Österreicherinnen, Deutschbaltinnen), können, wenn das Heimatrecht ihres Mannes eine Ehescheidung nicht kennt, diese auf Grund der deutschen Gesetze in Deutschland erreichen.“ Brandis äußerte sich auch zu möglichen zwischenstaatlichen Reibungen: „Wird [in Dtl.] die Ehe mit einem Ausländer geschieden, dessen Recht eine Ehescheidung nicht kennt, so ist davon auszugehen, daß der fremde Staat und wohl auch die Mehrzahl der sonstigen Staaten dieses Urteil nicht anerkennen. Da demgegenüber vom Standpunkt des deutschen Rechts hinsichtlich der Stellung der geschiedenen Frau sowie der Rechte und Pflichten der Ehegatten untereinander die nach den deutschen Gesetzen mit der Ehescheidung verbundenen Wirkungen eintreten, so sind im gegebenen Falle Unstimmigkeiten und Verwicklungen denkbar, sie müssen aber um des angestrebten Zieles willen in Kauf genommen werden. Was erreicht werden mußte, war die Befreiung deutscher Frauen aus fremden unwürdigen Fesseln. Ist dies nach dem Heimatrecht des Mannes nicht erreichbar, so kann sich der Staat, dem der Mann angehört, nicht beschweren fühlen, wenn der Heimatstaat der Frau dieser von sich aus das Tor zur Freiheit öffnet. Diesen Weg sind vor uns auch die Schweiz und Schweden gegangen, ohne daß sich daraus praktische Schwierigkeiten ergeben hätten. Von einem Widerspruch gegen das internationale Recht, wie unlängst in einer bekannten italienischen Tageszeitung zu lesen war, kann daher keine Rede sein.“ Der vatikanische „Osservatore Romano“ hatte in seiner Ausgabe vom 3. 2. 35 das Gesetz als

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte sich mit dem Entwurf einverstanden, äußerte jedoch Bedenken dagegen, den Entwurf jetzt zu veröffentlichen. Mit Rücksicht auf die bevorstehende Saarabstimmung³⁶ müsse alles vermieden werden, was Anlaß zu einer Propaganda gegen die Reichsregierung geben könnte.

Das *Reichskabinett* erklärte sich mit dem Entwurf *einverstanden*. Eine Veröffentlichung soll noch nicht stattfinden³⁷.

Eingriff in die Rechtsverhältnisse anderer Länder und „juristische Absurdität“ gebrandmarkt: Sie habe zur Folge, daß von zwei Ehegatten der eine geschieden sein könne, der andere nicht; daß die Frau in dem einen Lande der Bigamie schuldig sei, im andern nicht. DNB-Meldung und dt. Gegendarstellung: R 43 II/1522, Bl. 54.

³⁶ Am 13. Januar 1935.

³⁷ Die Veröffentlichung wurde am 24. 1. 35 beschlossen; s. Dok. Nr. 85 P. 6.

Zitierhinweis

Nr. 64 Kabinettsitzung vom 13. Dezember 1934, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d064>